

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1004/2542

นาย โกสุมภ์ ตาละโสภ ฌ
นาง สม หญิง เสรี วงศ์

โจทก์
จำเลย

พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6, มาตรา 26, มาตรา 27,
มาตรา 28, มาตรา 264, มาตรา 272
ป.วิ.อ. มาตรา 220

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติให้ศาลส่งความเห็น ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ ศาลเห็นเอง หรือในกรณีที่คู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ต้องด้วย มาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ก็ต่อเมื่อศาลดังกล่าว จะใช้บทกฎหมายนั้นบังคับแก่คดี ที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลนั้นและยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วน ที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ดังนั้น หากคดีดังกล่าวได้เสร็จสิ้นถึงที่สุดไปแล้ว ศาลหรือ บุคคลใดจะกล่าวอ้างว่ากฎหมายขัดหรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญและจะส่งเรื่องหรือขอให้ ศาลนั้นส่งเรื่อง ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหาได้ไม่ เมื่อคดีนี้ ศาลฎีกาได้มี คำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา ของโจทก์และศาลชั้นต้นได้อ่านคำสั่ง นั้นให้คู่ความฟังแล้ว จึงต้องถือว่าคดีระหว่างโจทก์และจำเลยได้เสร็จสิ้นถึงที่สุด ไป แล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ใช้บังคับในคดีนั้นขัดหรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ ได้อีกต่อไป หากโจทก์ประสงค์จะโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 220 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ โจทก์ชอบที่จะโต้แย้ง ก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งดังกล่าว การที่โจทก์ฎีกาโต้แย้งว่า มาตรา 264 แห่งรัฐธรรมนูญ

อนุญาตให้บังคับกับกฎหมายสารบัญญัติซึ่งเป็นแก่นแท้ของคดีที่ฟ้อง ส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัติเป็นคำสั่งเรื่องวิธีพิจารณาและเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันทำให้กฎหมายสารบัญญัติที่พิพาทกันต้องยุติลงโดยไม่ชอบ เพราะคดีไม่ได้ขึ้นไปสู่ศาลฎีกา และการไม่ชอบเช่นนี้มีรัฐธรรมนูญมาตรา 26,27,28 รองรับให้คำสั่งที่ทำให้คดีต้องยุติโดยไม่ชอบนั้นดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้วินิจฉัยนั้น ถือเป็นเพียงความเห็นของโจทก์ ถ้อยคำในรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 หาได้มีความหมายดังที่ โจทก์ฎีกาไม่ประกอบกับขณะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยในคดีอื่นแล้วว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่ขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26,27,28 และ 272 ซึ่งคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวใช้ได้ ในคดีทั้งปวงตามมาตรา 264 วรรคสาม กรณีของโจทก์จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 264

กรณีสืบเนื่องจากการที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172, 173, 174, 177, 180 วรรคสอง, 267, 268 และ 328 ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกาอ้างว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(5) และ (6)ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 สั่งไม่รับฎีกาโจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 26, 27, 28 และ 272 ขอให้ศาลส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 ประกอบมาตรา 6

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่ส่ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่า โจทก์ได้ยื่นฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172, 173, 174, 177, 180 วรรคสอง, 267, 268 และ 328 ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกาอ้างว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(5) และ (6) ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงสั่งไม่รับฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า ศาลจะต้องส่งข้อโต้แย้งของโจทก์ที่ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นและศาลฎีกาได้ใช้เป็นหลักในการสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มาตรา 26, 27, 28 และ 272 หรือไม่พิจารณาแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวและส่งความเห็นเช่นนั้นตามทางเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย" ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว บัญญัติให้ศาลส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ศาลเห็นเองหรือในกรณีที่คู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญ ก็ต่อเมื่อศาลดังกล่าวจะใช้บทกฎหมายนั้นบังคับแก่คดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลนั้น และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ดังนั้น หากคดีดังกล่าวได้เสร็จสิ้นถึงที่สุดไปแล้วศาลหรือบุคคลใดจะกล่าวอ้างว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและจะส่งเรื่องหรือขอให้ศาลนั้นส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหาได้ไม่ ดังจะเห็นได้จากถ้อยคำในมาตรา 264 วรรคหนึ่ง ที่ว่า "ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว" และในมาตรา 264 วรรคสาม ที่ว่า "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้คดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว" ดังนี้ เมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งคำร้องที่ 683/2541 ยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของโจทก์และศาลชั้นต้นได้อ่านคำสั่งคำร้องของ ศาลฎีกาดังกล่าวให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 แล้ว จึงต้องถือว่าคดีระหว่างโจทก์และจำเลยได้เสร็จสิ้นถึงที่สุดไปแล้วโจทก์ไม่มีสิทธิโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับในคดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไป หากโจทก์ประสงค์จะโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โจทก์ชอบที่จะโต้แย้งก่อนที่ศาลฎีกา จะมีคำสั่งดังกล่าว ที่โจทก์ฎีกาได้

แย้งว่า มาตรา 264 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ควรใช้บังคับกับเรื่องกฎหมายสารบัญญัติซึ่งเป็นแก่นแท้ของคดีที่ฟ้องส่วนบทกฎหมายวิธีสบัญญัติเป็นคำสั่งเรื่องวิธีพิจารณาและเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อันทำให้กฎหมายสารบัญญัติที่พิพาทกันต้องยุติลงโดยไม่ชอบ เพราะคดีไม่ได้ขึ้นไปสู่ศาลฎีกาและการไม่ชอบเช่นนี้ในปัจจุบันได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 26, 27, 28 รองรับให้คำสั่งที่ทำให้คดีต้องยุติโดยไม่ชอบนั้นดำเนินต่อไปได้ โดยต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยนั้น ก็เป็นเพียงความเห็นของโจทก์แต่ถ้อยคำในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 หาได้มีความหมายดังที่โจทก์ฎีกาไม่ อีกทั้งขณะที่คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 16/2541 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2541 ในคดีอื่นแล้วว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 26, 27, 28 และ 272 ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวใช้ได้คดีทั้งปวงตามมาตรา 264 วรรคสาม กรณีที่โจทก์ร้องขอจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งไม่ส่งข้อโต้แย้งของโจทก์ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยจึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทิน ปัทมราชวิเชียร-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

การวินิจฉัยหรือตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หากรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่า ให้องค์กรใดเป็นผู้ใช้อำนาจแล้วองค์กรทุกองค์กรที่เป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญย่อมมีอำนาจที่จะวินิจฉัยและตีความรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้กฎหมาย ผู้นั้นย่อมมีอำนาจวินิจฉัยและตีความบทกฎหมายนั้น แต่ในส่วนของการวินิจฉัยว่า บทกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 264 ประกอบมาตรา 6 โดยมอบอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยเพียงองค์กรเดียว หรือที่เรียกว่า ระบบรวมอำนาจ ดังนั้นในส่วนการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ องค์กรอื่นจึงไม่มีอำนาจวินิจฉัยอีกต่อไป เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ในการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวนั้นศาลรัฐธรรมนูญหาอำนาจที่จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองไม่ทั้งผู้อ้างว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็ไม่อาจจะยื่นเรื่องต่อรัฐธรรมนูญได้โดยตรง แต่จะต้องดำเนินการผ่านองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดองค์กร ตลอดจนขั้นตอน ขบวนการและหลักเกณฑ์วิธีการเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ เช่น ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 198 ที่ให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นผู้เสนอเรื่องหรือที่บัญญัติไว้ในมาตรา 264 ให้อำนาจศาลเป็นผู้เสนอเรื่องซึ่งในที่นี้จะขอกกล่าวไว้แต่เฉพาะสำหรับกรณีของศาลยุติธรรมเท่านั้น สำหรับกรณีของศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 264 ซึ่งพอสรุปได้ว่า การที่ศาลจะส่งเรื่องให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น จะต้องเป็นเรื่องที่ศาลเห็นว่าบทบัญญัติกฎหมายใดที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือคู่ความโต้แย้งว่า กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นตามมาตรา 264 แล้ว ศาลยุติธรรมก็ไม่มีหน้าที่ต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และแม้จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัย ดังเช่น คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2542 ลงวันที่ 1 เมษายน 2542 ซึ่งวินิจฉัยว่า ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มิได้ออกโดยองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ จึงไม่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 การที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลดลงวันที่ 20 ตุลาคม 2536 ซึ่งศาลยุติธรรมจะนำมาใช้บังคับแก่คดีเป็นประกาศที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 6 หรือไม่จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัยยกคำร้อง จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หากกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์องค์ประกอบตามมาตรา 264 โดยครบถ้วนแล้วศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยเช่นนี้ การที่ศาลยุติธรรมจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องใด จึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์องค์ประกอบของมาตรา 264 เป็นสำคัญ ซึ่งการวินิจฉัยหลักเกณฑ์องค์ประกอบดังกล่าวนั้นรัฐธรรมนูญหาได้ตัดอำนาจของศาลยุติธรรมแล้วมอบอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยแต่อย่างใดไม่ ทั้งไม่ใช่กรณีวินิจฉัยในเนื้อหาว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะแต่อย่างใดไม่ ดังนั้นศาลยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงมีอำนาจที่จะวินิจฉัยหรือตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าวว่ากรณีเข้าหลักเกณฑ์องค์ประกอบครบถ้วน

ตามมาตรา 264 ที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วหรือไม่ หากกรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว ศาลยุติธรรมก็มีอำนาจโดยชอบที่จะไม่ต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้อันจะทำให้กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมไม่ติดขัด และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความอันสืบเนื่องมาจากความล่าช้าของคดีซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ก็ได้วินิจฉัยยืนยันหลักการดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน มีชัยเตชาชาญ